

עין משפט גר מצוה

קצט א מיי פֿיט מהל' אבל הלכה ג: ר ב ג מיי שם סמך עשין ג טוש"ע ייד ס' שמ
סעף כ:
רא ד ה מיי שם והלכה ד סמך שם טוש"ע שם
סעף יט:
רב ו מיי שם פ"ח הלכה ג י סמך שם טוש"ע
שם סעף ג:
רג ז ח מיי שם הלכה ט טוש"ע שם סעף כב
[גז]:
רד ט מיי שם הלכה י טוש"ע שם סעף כז:
רה י מיי שם הלכה א טוש"ע שם סעף ג:
רו כ מיי שם ופ"ו הלכה ו ושי' מהל' גלו
המקדש הלכה ו סמך שם ולאין שא:
רו ל מיי פ"ח מהלכות אבל הלכה י סמך עשין
ג טוש"ע ייד ס' שמ סעף כז:
רח מ מיי שם הלכה ו סמך שם טוש"ע שם
סעף לג:
רז ג מיי שם הלכה ז טוש"ע שם סעף לז:
רי ס מיי שם הלכה א טוש"ע שם ס' שלז:
ריא ע מיי שם הלכה ה טוש"ע שם ס' שמ
סעף ד:
ריב פ מיי שם פ"ח הלכה כ טוש"ע שם ופי'
שלא סעף א:

רבינו חננאל

ת"ר רשאי להופכו למטה ולעשות לו איחור. פי' לתפך החלוקי, לתחתו ולחת בית הצואר שלו שולי [תחלקין] השולים יעשה בית שפה. ו' שמעון בן אלעזר אוסר באיחור, בין מלמעל בין מלמטה. וכטם שהבעלים אסרין לאחותו, כל הלוקח אסור לאחותו. לפיכך צריך המוכר להודיעו ללוקח שזה קרע האסור באיחור הוא. ת"ר וכולן אלו הקרעים, רשאין לשולל, למולל, ללקטן, לעשותן בחפירה אחת עשין סולמות, שיהא ניכר הקרע. אבל אין רשאין לאחותן אלכסנדרי, שהוא כמין אריגה. ת"ר הקורע מתוך השלל או מתוך המלל או מתוך הליקוט או מתוך הסולמות לא יצא. אבל אם היה איחור אלכסנדריה שהוא כאריג יצא ידי קריעה. ירושלמי, כד דמך ר' יוחנן, אורי ר' חייא בר אבא לשלול הקרע בו ביום ולנעול הסנדל בו ביום. אמר ליה ר' תנחום ב"י חייא לר' חנינא בר פפא, ר' צלי עלן, אמר ליה יסוג תורעתך, שכל אותה שנה הדין מתוח כנגד המשפחה. דאמר ר' יוחנן, כל שבעה תחריב לשופה, עד שלשים יום ומשלשים היא רופפת, ואינה חזרת לתערה עד י"ב חודש.

למה הדבר דומה, לכיפת אבנים שנתרועעה אחת מהן נתרועעה כולן. אמר ר' אלעזר אם (מה) [גולד] להן בן באותה משפחה, נתרפת כל המשפחה כולה. ת"ר, תחתל הקריעה טפח, ואם קרע על המת, ועוד מת לו מת אחר ובא לקרוע ולהוסיף על הקרע, מוסיף שלש אצבעות, דברי ר' מאיר. [ר"י אומר] (ו)תחתל הקריעה ג' אצבעות ותוספת כל שהוא. אמר עזרא, הלכה כר' מאיר בקריעה שתחתל קריעה טפח, והלכתא כר' יהודה בתוספת דדי לו אפילו כל שהוא. תניא נמי הכי, ר' יוסי אומר, תחתל הקריעה טפח ותוספת כל שהוא. ת"ר מת אביו וקרע, מת בנו והוסיף, תחתון מתאחה עליון אין מתאחה. מת בנו וקרע, מת אביו והוסיף כו'. ר' יהודה בן בחירה אומר, על כולן, כגון בנו ובתו אחיו ואחותו ואשתו, קורעין להן קרע אחד, על אביו ועל אמו, קורע קרע אחר, לפי שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו. פי' לפי שאינו בתוספת, מפני שקריעתו על אביו ועל אמו מבודל קמי שפה שלו, וקורע והולך עד שמגיע הקרע אל לבו ומגלה, ובשאר מתים קורע טפח ומוסיף כל שהוא עד שמגיע אל לבו. ואע"פ שאין ראייה ברורה אשכחן זכר לדבר, כדכתיב, וקרעו [ולבכבסן]

כו:

ובאיחוי אלכסנדרי. צירושלמי אִחְיו אִחיו כל שאין מקומו ניכר ובנסמכת שמחות (פ"ט) מפרש כל שאחותו כל זורכו: **כך** הַלּוּקח אסור לֵאחֹותו. לא שמעתי אס מותר למוכרו לנכרי נהי דלוקח אסור לאחותו אס הוא נכרי מותר ואע"פ דמוכר צריך להודיע ללוקח היינו כדי שלא יעשה לוקח איסור אבל אין אנו חוששין אס יתפרנו הנכרי ולכאורה היה מותר^(א) ועוד ז"ע והאי וכטם שהמוכר כו' הוי פי' לתנא קמא בלא הפיכה ולר"ש בן אלעזר אפילו על ידי הפיכה ובמאי דפליגי נראה דהלכה כתנא קמא וכן פירש הר"א:

תחילת קריעה שלש אצבעות. לא ידענא^(ב) ממאי מפיק טעמא דלעיל (ד' כג): מפיקין טפח מניחוק אין אחיזה פחות מטפח: **תניא נמי הכי**. רבי יוסי סובר כן ורבי יוסי הלכה כמותו לגבי דרבי מאיר ורבי יהודה צפרק מי שהוליאווה (עירובין ד' מו): ועוד דה"ל מכריע: **קורע קרע אחד על בולן**. בנסמכת שמחות (פ"ט) א"ל מת אביו וקרע והוא אינו אלא אמו יאל מתה אמו והוא אינו אלא אביו יאל מת אביו מתה אמו וקרע והוא אינו אלא אחד מן הקרוצין יאל אחד מן הקרוצין וקרע והוא אינו אלא אביו או אמו לא יאל וצירושלמי אמרו לו מת ראוזן וקרע ואמרו שמעון היה יאל אמרו לו מת ראוזן וקרע ואח"כ אמרו לו קיים היה ומת אית תנא לא יאל וכן קרע על אביו וגמלא בנו אס מת על אחר אין צריך לקרוע כמה הוא על אחר כדי דבור ובסוף פרק צמרא דנדריס (דף פז.) כמו כן היא שנויה: **אמר רב נחמן בר יצחק פ'י שאינן בתוספת**. ממהא מאי מוסיף לפרש הטעם מן הצרימא ופירש הר"א נטם רצינו שמואל דלא גרסינן לפי שאין מוסיפין צצרימא והר"י הקשה בנסופות מאי שייך בנסופת נראה לי דמיני למימר דצצירא כמאל דאמר עד טיבורו אי נמי עד שיגלה את לבו אין זה כל כך כמו עד לבו מיהו יומר נראה לי דקאמר רב נחמן צר יחזק לפי שאינן בנסופת שצריך לקרוע עד לבו ואס אירע כך שלא קרע עד לבו מ"מ כיון דלא עשה כמו שהיה צריך אומר אין שייך תוספת מיהו לפירושו קסבר רב נחמן צר יחזק כיש אומרים עד לבו ואפילו למאל דאמר בסקמון עד טיבורו יש ליישב כמו שפי' שאין צריך לקרוע על אביו ועל אמו רק עד שיגלה את לבו מכל מקום אס קרע טפי שפיר משום כבוד אביו ואין כאן צל תשמיט: **פּוֹרֵם מַלְמַטָּה**. צפ' צמרא דזוריות (ד' צג): מפרש מה קורע למטה אס צוואר: **לְפִי שאין מוסיפין עַל אביו ואמו**. פי' בנקנטרס דלכולהו קאי דצין אס קרע על אביו קודם צין קרע על אחד מקרוציו קודם ולא ידענא מנא ליה דלישנא משמע דוקא על קרע אביו ואמו שהיה קודם:

ואלו מגלחין פרק שלישי מועד קטן

מסוך השלל. שלא קרע אלא בשלל: **מסוך האיחוי**. מקרע האיחוי: **ובאיחוי אלכסנדרי**. דהוה כשלס: **רשאי להפכו למטה**. שהופך הקרע למטה והופך שלמטה למעלה ומאחורו ועושה צית הוצאר ולוצשו: **וטוספס שלש**. כגון שמוסיף קרע אחר על אותו קרע כגון שאירעו

א ובאיחוי אלכסנדרי ת"ר ב הקורע מתוך השלל מתוך המלל מתוך הלקט מתוך הסולמות לא יצא מתוך האיחוי יצא אמר רב חסדא ב ובאיחוי אלכסנדרי ת"ר רשאי להופכו למטה ולאחותו ר' שמעון בן אלעזר י אוסר לאחותו י וכטם שהמוכר אסור לאחותו כך הלוקח אסור לאחותו ולפיכך מוכר צריך להודיעו ללוקח ת"ר תחילת קריעה טפח ותוספת שלש אצבעות דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר תחילת קריעה שלש אצבעות ותוספת כל שהו אמר עולא הלכה כרבי מאיר בקריעה והלכה כרבי יהודה בתוספת תניא נמי הכי רבי יוסי אומר י תחילת קריעה טפח ותוספת כל שהו ת"ר י אמרו לו מת אביו וקרע מת בנו והוסיף תחתון מתאחה עליון אינו מתאחה מת בנו וקרע מת אביו והוסיף עליון מתאחה תחתון אינו מתאחה מת אביו מת אמו מת אחיו מתה אחותו וקרע קרע אחד לכולן רבי יהודה בן בתירה אומר על כולן קרע אחד על אביו ואמו קרע אחד לפי שאין מוסיפין על קרע אביו ואמו מאי טעמא אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאינן בתוספת אמר שמואל ה הלכה כרבי יהודה בן בתירה ומי אמר שמואל הכי

והאמר שמואל ה הלכה כדברי המיקל באבל היכן קורע ב עד טיבורו ויש אומרים עד לבו אע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר שנאמר י וקרעו לבכבסם ואל בגדיכם הגיע לטיבורו מרחיק שלש אצבעות וקורע נתמלא מלפניו מחזירו לאחוריו ונתמלא מלמעלה הופכו מלמטה י והקורע מלמטה ומן הצדדין לא יצא ב אלא שכהן גדול פורם מלמטה פליגו בה רב מתנה ומר עוקבא ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי חד אמר ל כל שבעה קורע לאחר שבעה מוסיף וחד אמר כל שלשים קורע לאחר שלשים מוסיף מתקיף לה רבי זירא מאן דאמר כל שבעה קורע אמאי דלא ניתן לשוללו אלא הא דאמר מר ט האשה שוללתו לאלתר ה"ל התם משום כבוד אשה הוא מאן דאמר כל שלשים קורע אמאי דלא ניתן לשוללו אלא הא דאמר מר ט האשה שוללתו לאלתר ה"ל התם משום כבוד אשתו ולאמו דלא ניתן לאחותו לעולם ה"ל התם משום כבוד אביו ואמו הוא ת"ר א ט היוצא בבגד קרוע לפני המת הרי זה גזול את המתים ואת החיים ט רשב"ג אומר י האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך ואבקך את אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת קורע ומאחו וכשיבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא הודיעו הרי זה לא יגע בו ת"ר ט חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמת שמא תסרף דעתו עליו ואין מקרעין בפניו ומשתקין את הנשים מפניו ט ומקרעין לקטן מפני עגמת נפש ט וקרעין על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו ואמר רב פפא תנא באבל רבתי ב אבל לא יניח תינוק בתוך חיקו מפני שמביאו לידי שחוק ונמצא מתגנה על הבריות: ואין מברין ט על מטות זקופות: ת"ר ההולך לבית האבל אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות ואם לאו יברוהו על מטות זקופות רבא איתרע ביה מילתא על לגביה אבא בר מרתא דהוא אבא בר מניומי רבא זקיף אבא בר מרתא כפי אמר כמה לית ביה דעתא להאי צורבא מרבנן תנו רבנן ההולך ממקום למקום אם

את אביו, לא יגע בו. ת"ר חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תסרף דעתו של חולה, ואין מקרעין לו, ומשתקין הנשים מפניו. ומקרעין לקטן, פי' על אביו שמת או על אמו וכיוצא בהן מפני עגמת נפש. וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו. תנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני הרבים מפני שמביאו לידי שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות. ואין מברין אלא על מטות זקופות. ת"ר, ההולך לבית האבל, אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות, ואם לאו יברוהו על מטות זקופות. רבא איתרע ליה מילתא דאבלות, על לגביה רבה, וזקף המטה להברותו. על אבא בר מרת וכפה, אמר, לית ביה דעתא [בהאן] מרבנן דכפה, דהא אין לבי גם בו. ת"ר אבל ההולך ממקום למקום,

את אביו, לא יגע בו. ת"ר חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תסרף דעתו של חולה, ואין מקרעין לו, ומשתקין הנשים מפניו. ומקרעין לקטן, פי' על אביו שמת או על אמו וכיוצא בהן מפני עגמת נפש. וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו. תנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני הרבים מפני שמביאו לידי שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות. ואין מברין אלא על מטות זקופות. ת"ר, ההולך לבית האבל, אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות, ואם לאו יברוהו על מטות זקופות. רבא איתרע ליה מילתא דאבלות, על לגביה רבה, וזקף המטה להברותו. על אבא בר מרת וכפה, אמר, לית ביה דעתא [בהאן] מרבנן דכפה, דהא אין לבי גם בו. ת"ר אבל ההולך ממקום למקום,

מסורת הש"ס

א) לעיל יח. ושי" עירובין (ט, לעיל כב.)
ב) לעיל כג.
ג) לעיל כד.
ד) (ו)מוספתא צ"מ פ"ט, (ז) לעיל יד.
ה) אלא,
ו) ובגמ' שמחות ספ"ט אימא דאסור, (ח) נע"י כלס פכ"ד מ"ב ומי"ן אולי צ"ל פכ"ז,

תורה אור השלם
1. וְקָרַעְתִּי לַבְּכֵם וְאֶל בְּגֵדֵכֶם וְשׁוּבוּ אֵלַי וְאֶלְדִּיקֶם כִּי הִנֵּנִי וְרוּחִם הוּא אֶךְ אִפְסִי וְרַב חֶסֶד וְנָחֵם עַל הָקָרָע:
יואל ב יג

מוסף רש"י
ומקרעין לקטן. את בגדיכם מפני עגמת נפש. שכיבו הדואין ורצו בנבדו המת ולא מפני שהוא אכל (לעיל יד.).

רבינו חננאל (המשך)
ואל בגדיכם, [בגדיכם אל לבכבסן]. ואמר שמואל הלכה כר' יהודה בן בתירה, איני, והאמר שמואל, הלכה כדברי המיקל באבל, ור' יהודה לגבי תנא קמא מחמיר הוא. ופרקינן, כי קאמר שמואל בענין אבלות, האי ענין קריעה הוא, הלכך, להכתא כר' יהודה בן בתירה. עד היכן קורע, עד טיבורו. הגיע לטיבורו, מרחיק שלש אצבעות וקורע. נתמלא מלפניו מחזירו לאחוריו, ונתמלא מלמעלה הופכו למטה כנגד, כלומר מהפך ועושה שולי חלוקין בית הצואר, וקורע למעלה. והקורע מלמטה, מן השוליים, ומן הצדדין לא יצא. אלא שכהן גדול פורם מלמטה. פליגי א עליה משמיה דאבוה דשמואל ולוי, חד אמר, כל שבעה קורע, לאחר שבעה אם ימות לו מת אחר מוסיף על הקרע הראשון כל שהוא. וחד אמר, כל שלשים יום אם ימות לו מת אחר קורע [קרעין] אחר, לאחר ל' יום מוסיף. מתקיף לה ר' זירא, מאן דאמר כל שבעה קורע, אמאי אינו מוסיף דלא ניתן לשוללו בתוך ד', אלא קרע של אשה ששוללתו לאלתר הכי נמי שמוסת לאלתר. ופרקינן, התם משום כבוד אשה. מאן דאמר כל ל' יום קורע, אמאי כו'. ת"ר היוצא בבגד [קרעין] לפני המת, הרי זה גזול את החיים ואת המתים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, האומר לחבירו השאילני חלוקך כדי שאלך ואבקך את אבי שחורא חולה, ומצאו שמת ונשיבא לביתו מאחו, ומחזירו לבעליו ונותן לו דמי קרעו. ואם לא הודיעו כי הולך לבקר

את אביו, לא יגע בו. ת"ר חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תסרף דעתו של חולה, ואין מקרעין לו, ומשתקין הנשים מפניו. ומקרעין לקטן, פי' על אביו שמת או על אמו וכיוצא בהן מפני עגמת נפש. וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו. תנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני הרבים מפני שמביאו לידי שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות. ואין מברין אלא על מטות זקופות. ת"ר, ההולך לבית האבל, אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות, ואם לאו יברוהו על מטות זקופות. רבא איתרע ליה מילתא דאבלות, על לגביה רבה, וזקף המטה להברותו. על אבא בר מרת וכפה, אמר, לית ביה דעתא [בהאן] מרבנן דכפה, דהא אין לבי גם בו. ת"ר אבל ההולך ממקום למקום, את אביו, לא יגע בו. ת"ר חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תסרף דעתו של חולה, ואין מקרעין לו, ומשתקין הנשים מפניו. ומקרעין לקטן, פי' על אביו שמת או על אמו וכיוצא בהן מפני עגמת נפש. וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו. תנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני הרבים מפני שמביאו לידי שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות. ואין מברין אלא על מטות זקופות. ת"ר, ההולך לבית האבל, אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות, ואם לאו יברוהו על מטות זקופות. רבא איתרע ליה מילתא דאבלות, על לגביה רבה, וזקף המטה להברותו. על אבא בר מרת וכפה, אמר, לית ביה דעתא [בהאן] מרבנן דכפה, דהא אין לבי גם בו. ת"ר אבל ההולך ממקום למקום,

את אביו, לא יגע בו. ת"ר חולה שמת לו מת אין מודיעין אותו שמא תסרף דעתו של חולה, ואין מקרעין לו, ומשתקין הנשים מפניו. ומקרעין לקטן, פי' על אביו שמת או על אמו וכיוצא בהן מפני עגמת נפש. וקורע על חמיו ועל חמותו מפני כבוד אשתו. תנא באבל רבתי, אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני הרבים מפני שמביאו לידי שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות. ואין מברין אלא על מטות זקופות. ת"ר, ההולך לבית האבל, אם היה לבו גם בו יברוהו על מטות כפויות, ואם לאו יברוהו על מטות זקופות. רבא איתרע ליה מילתא דאבלות, על לגביה רבה, וזקף המטה להברותו. על אבא בר מרת וכפה, אמר, לית ביה דעתא [בהאן] מרבנן דכפה, דהא אין לבי גם בו. ת"ר אבל ההולך ממקום למקום,

^[1] צ"ל פליגו בה רב מתנה ומר עוקבא ותרוייהו משמיה דאבוה דשמואל ולוי